

1511641-37.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RAFAEL CONRADO DA SILVA e FLAVIA REGINA DA SILVA

Vistos.

RAFAEL CONRADO DA SILVA e FLAVIA REGINA DA SILVA, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 13 de maio de 2022, por volta da 01h15m, na alameda Dino Bueno, nº 425, Santa Cecília, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511641-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1511641-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

RAFAEL CONRADO DA SILVA e FLAVIA REGINA DA SILVA

Vistos.

RAFAEL CONRADO DA SILVA e FLAVIA REGINA DA SILVA, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 13 de maio de 2022, por volta da 01h15m, na alameda Dino Bueno, nº 425, Santa Cecília, traziam, transportavam e guardavam com eles, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 96 porções pequenas e 1 porção grande de pedras de "crack", com peso líquido de 107,1g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, na data e local dos fatos, na conhecida região da "Cracolândia", RAFAEL e FLÁVIA foram abordados por policiais, que em revista, constataram que os acusados traziam, transportavam e guardavam no interior de uma bolsa tipo "pochete" drogas consistentes em 96 porções pequenas e 01 porção grande de "crack", além de dinheiro sem origem lícita, comprovada e uma balança de precisão.

Devidamente notificados e recebida a denúncia, em instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório dos corréus.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudos de fls. 51/53 e 145/153.

A autoria é inconteste com relação ao acusado Rafael.

O réu admitiu a posse e ciência dos entorpecentes, dizendo que os transportava a pedido de terceiro, o qual lhe pagaria a quantia aproximada de R\$ 400,00. Negou a participação da ré Flavia, afirmando que a mesma não tinha conhecimento da tratativa.

A ré Flavia, por seu turno, negou qualquer envolvimento com o delito.

A testemunha Frederico Rodrigues Joresa Leite relatou que após ser avistado pelos acusados, tentaram ocultar a bolsa e tentaram se separar na via, o que provocou estranheza. Realizada a abordagem, foi encontrada com o acusado a bolsa contendo quantia de R\$ 468,00, porções pequenas e uma, maior, aparentando crack. Em poder da acusada havia uma balança de precisão. Na ocasião teriam admitido serem responsáveis pelo "recolhe".

No mesmo sentido, foi o relato do policial Gillard Moura Oliveira, que destacou que não foram localizados qualquer instrumento para o uso de entorpecente, tais como cachimbo, seringa ou outros aparatos.

É de se reparar que embora exista corrente minoritária questionando a validade da prova acusatória baseada exclusivamente na palavra de policiais, verdade é que o melhor posicionamento adota a não discriminação na qualidade dos depoimentos.

A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, HC 70.237, Relator Ministro Carlos Velloso RTJ 157/94).

Somente as divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência serão de tamanho relevo a determinar a suspeição ou a imprestabilidade do testemunho. E isso não ocorreu.

O conjunto probatório é absolutamente harmônico. Os testemunhos são minuciosos e suficientes para amparar, junto com os demais elementos de prova, um decreto condenatório com relação ao acusado Rafael para o crime pelo qual foi denunciado. O mesmo, por sua vez, não pode ser dito com relação à acusada Flavia. Embora constatada a posse de balança de precisão, é de se anotar que não houve qualquer relato no sentido de que a bolsa contendo o entorpecente ou o dinheiro lhe pertencia.

Ainda que inusitada a apreensão da balança, a acusada é sucateira, e tem-se que isoladamente, não há elementos suficientes a sustentar a um decreto condenatório, tratando-se de indício isolado nos autos.

Passo à dosimetria da pena, relativa ao acusado Rafael.

O réu ostenta Maus Antecedentes, conforme certidão de fls. 79/81. Daí porque fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ainda que se admita a confissão qualificada, tratando-se de multirreincidente (fls. 79/81), inaplicável o entendimento firmado no EREsp n. 1.154.752/RS no sentido da compensação, como se colhe dos julgados REsp 1.356.527 e REsp 1.424.247 do C.STJ.

Na forma do art. 67, do CP, prepondera a agravante, pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento da pena.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Seja pela quantidade de pena, seja pela multirreincidentia, o réu deverá cumprir suas penas inicialmente em regime fechado. Ele não tem direito de permanecerem regime mais brando diante da gravidade de sua conduta criminoso, única forma de tentar emendá-lo.

Inviável ainda, a substituição da pena, pela mesma razão.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu Rafael Conrado da Silva como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, à penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias multa, em seu mínimo legal.

Outrossim, ABSOLVO Flavia Regina da Silva, da imputação contida no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu Rafael, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja recomendado na prisão em que se encontra.

Com relação à acusada Flavia, expeça-se o alvará de soltura.

Oportunamente, lance-se o nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.